

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bản giao đất trên thực địa (cấp xã)
Mã thủ tục	1.115764
Số quyết định	2171/QĐ-UBND-DatDai
Cấp thực hiện	Xã
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đất đai
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Công dân Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: + Quầy số 14 - Số ĐT: 0273.3993896 Sở Nông nghiệp và Môi Trường tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp; + Quầy số 9 - Số ĐT: 02773.898952 Lĩnh vực Đất đai tại địa chỉ Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh; - Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; - Thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính; - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến một phần (dichvucong.gov.vn).
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

a) Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 1 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.

- Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

b) Bước 2: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện:

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có).

- Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, hồ sơ gồm:

+ Dự thảo Tờ trình theo Mẫu số 25 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026.

+ Dự thảo Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 08 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026.

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

+ Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và các văn bản người sử dụng đất nộp.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định.

c) Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

d) Bước 4: (áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất):

d1) Trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo bảng giá đất:

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã chuyển Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế:

+ Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được hoàn trả theo quy định.

+ Ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp theo pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và theo pháp luật về quản lý thuế.

- Cơ quan thuế gửi văn bản thông báo người sử dụng đất đã hoàn thành việc nộp bổ sung hoặc gửi văn bản thông báo đã hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

d2) Trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:

+ Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chuyển Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài c

hính về đất đai theo Mẫu số 19 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế:
 - + Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được hoàn trả theo quy định.
 - + Ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung gửi cho người sử dụng đất.
 - Người sử dụng đất nộp bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp theo pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và theo pháp luật về quản lý thuế.
 - Cơ quan thuế gửi văn bản thông báo người sử dụng đất đã hoàn thành việc nộp bổ sung hoặc gửi văn bản thông báo đã hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

đ) Bước 5: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:

- Kiểm tra, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp.
- Bàn giao đất hoặc bàn giao đất và bàn giao rừng trên thực địa thực hiện theo Mẫu số 24 ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là cá nhân) để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

e) Bước 6: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và chuyển Giấy chứng nhận cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất	Mau so 03_73_2026_QD-UBND.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	12 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Trực tuyến	12 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, p

			hường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Qua bưu điện	12 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc.

			- Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Trực tiếp	17 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Trực tuyến	17 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.

			h của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Qua bưu điện	17 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 07 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12

			ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 12 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	118/2025/NĐ-CP
Luật Đất đai ngày 18/01/2024;	31/2024/QH15
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2025/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	367/2025/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	49/2026/NĐ-CP
Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	35 /2025/NQ-HĐND
Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.	102/2024/NĐ-CP

Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất	103/2024/NĐ-CP
Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	39/2026/NQ-HĐND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai	226/2025/NĐ-CP
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội.	31/2024/QH15
Về quy định trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	73/2026/QĐ-UBND
Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	10/2025/NQ-HĐND

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Áp dụng với trường hợp sử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Có sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Mã: GCNQSDD_73_2026

TỪ KHÓA

MÔ TẢ